



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΡΑΓΑΝΑ» 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής
Α.Φ.Μ: 999387835
Δ.Ο.Υ: Αλεξανδρούπολης
Τηλέφωνο: 25513-51000, 52000, 53000
Mail: etimologio@pgna.gr
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1015.E00200.0001

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 233/2025

**Συμβατικής Αξίας : 4.577,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(4.006,60€ πλέον ΦΠΑ)**

**Με αντικείμενο την προμήθεια: Ορθοπαιδικών υλικών για τους ασθενείς με αρχικά Μ.Ε.
(1538000), Κ.Π. (191752), Π.Α. (488411), Π.Κ. (201913) και Κ.Ν. (190999).**

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 587/0 ΑΔΑ: 6ΜΝΝ4690Ω3-ΩΧΒ

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σήμερα 26-02-2025, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», που εδρεύει στο 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. Ευάγγελο Ρούφο με την ιδιότητα του Διοικητή και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία **ZIMMER - BIOMET** Διεύθυνση: ΠΑΡΝΗΘΟΣ 44, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ: 14452, πόλη: ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210-2829465, φαξ: 210-2826045, **Α.Φ.Μ.: 094437885** η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΖΙΑΚΟ, έχοντας υπόψη,

- 1) Το υπ' αριθ. 2743226.4166874/10-09-2024 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι ο υπογράφων την παρούσα για λογαριασμό της αφετέρου συμβαλλομένης εταιρίας, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της.
- 2) Το Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
- 3) Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων.
- 4) Την υπ' αριθ. πρωτ: **6220/05-02-2025, 7052/07-02-2025, 6513/05-02-2025 και 7996/12-02-2025** προσφορά της εταιρείας **ZIMMER - BIOMET**.

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης**

Ο Προμηθευτής

**Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης**

5) Την υπ' αριθμ. **7649/11-02-2025** Απόφαση του Διοικητή του Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης με την οποία κατακυρώνεται η ανωτέρω προσφορά και εγκρίνεται η προμήθεια και τιμολόγηση του υλικού.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Προμηθευτή», την τιμολόγηση **Ορθοπαιδικών υλικών για τους ασθενείς με αρχικά Μ.Ε. (1538000), Κ.Π. (191752), Π.Α. (488411), Π.Κ. (201913) και Κ.Ν. (190999)** σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1^ο – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης

Τα υλικά που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση αφορούν αποκλειστικά και μόνο την τιμολόγηση των χειρουργείων που έχουν ήδη εκτελεστεί λόγω του επείγοντος. Τα δελτία παραγγελίας καθώς και η τιμολόγηση των εν λόγω περιστατικών θα εκτελούνται **έως 07-03-2025**.

ΑΡΘΡΟ 2^ο – Περιγραφή του είδους και της τιμής

Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να εκτελέσει την τιμολόγηση **Ορθοπαιδικών υλικών για τους ασθενείς με αρχικά Μ.Ε. (1538000), Κ.Π. (191752), Π.Α. (488411), Π.Κ. (201913) και Κ.Ν. (190999)** σύμφωνα με τις σχετικές παραγγελίες του Νοσοκομείου και τις προσφορές της προμηθεύτριας εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3^ο – Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από την έκδοση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης προμήθειας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με:

Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή»

Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου.

Γ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «προμηθευτή»

Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις:

1. 2% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν.3580/2007 και άρθρο 77 παρ. 1 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/ 02-03-2011)

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης**

Ο Προμηθευτής

**Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης**

2. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση 0,1% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% σύμφωνα με το αρ. 44 Ν.4605/01-04-2019 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 4,, του Ν.4013/2011.

- ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν.2238/94 (ΦΕΚ 151*/16-09-1994) και Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54*/20-03-2002): Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται 4% φόρος εισοδήματος
- Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών των χρηματικών ενταλμάτων έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/16 (π.χ. άρθρο 36 , §6), θα γίνεται σχετική επιπλέον κράτηση.
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4° – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας

Ο προμηθευτής τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας της προμήθειας καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο.

Η τιμολόγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές παραγγελίες και τις προσφορές του προμηθευτή, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση που η προμήθεια εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον προμηθευτή έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις.

Άρθρο 5. Κυρώσεις σε βάρος του Προμηθευτή

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υποβαλλομένου του «Προμηθευτή» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης**

Ο Προμηθευτής

**Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης**

Άρθρο 6. Λοιποί Όροι

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16, του Ν.4782/21 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου.

Ο Προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβασης καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρον και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της τιμολόγησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

ΑΣΘΕΝΗΣ(ΕΑΜΑ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΤΕΜ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Μ.Ε. (1538000)	5/2/2025	809/12-02-2025	3	498,00	562,74	ZIMMER - BIOMET	6220/05-02-2025
Κ.Π. (191752)	5/2/2025	882/14-02-2025	1	345,00	427,80	ZIMMER - BIOMET	7052/07-02-2025
Π.Α. (488411)	5/2/2025	982/14-02-2025 ΚΑΙ 876/14-02-2025	11	2.131,60	2.420,32	ZIMMER - BIOMET	6513/05-02-2025

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Π.Κ. (201913)	5/2/2025	861/12-02-2025	3	534,00	603,42	ZIMMER - BIOMET	7052/07-02-2025
Κ.Ν. (190999)	11/2/2025	953/14-02-2025	3	498,00	562,74	ZIMMER - BIOMET	7996/12-02-2025
ΣΥΝΟΛΟ			21	4.006,60	4.577,02		

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης